

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1392/2531

พันตรีสุวิทย์ เลหาตระกูล

โจทก์

นายพันศักดิ์ ปรียาภรณ์มารวิช

จำเลย

นายพันศักดิ์ ปรียาภรณ์มารวิช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน และโทษจำคุกของจำเลยมีเพียงเล็กน้อย กระทั่ง 3-4 เดือนฎีกาของจำเลยเป็นการฎีกาขอเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 กับเป็นการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันไร้สาระ จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในข้อกฎหมายที่ว่า จำเลยไม่ทราบวันเดือนปีที่ลงในเช็ค การกระทำของจำเลยจึงขาดเจตนาไม่มีความผิดอาญานั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญควรขึ้นสู่ศาลสูงพิจารณา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(2) เรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 3 เดือน 4 เดือนและ 3 เดือนตามลำดับ รวมจำคุก 10 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 69)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

คดีนี้ โจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลฎีกาอนุญาตและสั่งจำหน่ายคดีไปแล้ว จึงไม่ต้อง
สั่งคำร้องของจำเลย

คดีนี้ โจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลฎีกาอนุญาตและสั่งจำหน่ายคดีไปแล้ว จึงไม่ต้อง
สั่งคำร้องของจำเลย

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ